



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1088218 - SP (2026/0137853-0)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE : JONATHAN LOURENCO SENA
ADVOGADOS : JONATHAN LOURENÇO SENA - SP457194
JULIO CESAR KONKOWSKI DA SILVA - SP266678
MONICA STELA SOARES - SP347361
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : THIAGO ROBERTO DE NEGREIROS MANES
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

*HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. AMEAÇA MAJORADA. CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO FUNDADA EM SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARQUIVAMENTO SUPERVENIENTE DO INQUÉRITO POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ESVAZIAMENTO DO *FUMUS COMISSI DELICTI*. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. *Writ* concedido.*

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em nome de THIAGO ROBERTO DE NEGREIROS MANES – sentenciado pelos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, II), ameaça (art. 147, § 1º) e cárcere privado (art. 148), todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica, à pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, com apelação pendente de julgamento, e com prisão preventiva mantida por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência –, em que a defesa aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em 19/3/2026, negou provimento Agravo Interno Criminal n. 1505159-68.2025.8.26.0228/50000 (fls. 28/34).

Sustenta a defesa que o arquivamento do Inquérito Policial n. 1501538-78.2025.8.26.0223, relativo ao descumprimento de medidas protetivas, por atipicidade da conduta e ausência de dolo, esvazia o *fumus comissi delicti* e retira o suporte fático da prisão preventiva, impondo a revogação da custódia.

Afirma indevida confusão entre a autonomia das medidas protetivas de urgência e os requisitos da prisão preventiva, com inovação de fundamentos e sem fatos novos ou contemporâneos que demonstrem risco atual, convertendo a cautelar em antecipação de pena.

Defende que as medidas protetivas vigentes são suficientes para resguardar a vítima, que a não localização do paciente não legitima a prisão preventiva, pois há vínculos pessoais e residência fixa.

Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, com expedição de contramandado de prisão, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas (Processo n. 1505159-68.2025.8.26.0228, da comarca de São Paulo/SP).

Estes autos foram a mim distribuídos em razão de prevenção (RHC n. 221.116/SP, dentre outros processos).

Em 28/4/2026, indeferi o pedido liminar (fls. 138/140).

Prestadas informações pelo Tribunal de origem (fls. 147/149), o Ministério Público Federal opinou, às fls. 195/204, pelo não conhecimento do *writ* ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

O *writ* comporta acolhimento.

A prisão preventiva foi decretada em 28/3/2025 com fundamento no art. 313, III, do CPP, a partir do suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência no episódio do Guarujá, quando o paciente se encontrou com a vítima na praia. O fato foi objeto de investigação pelo Ministério Público estadual, que concluiu, em manifestação fundamentada (fls. 80/87), pela atipicidade da conduta: o encontro foi fortuito, o paciente desconhecia que a vítima estava na praia e, ao perceber sua presença, retirou-se imediatamente. Ausente o dolo específico, arquivou-se o inquérito policial.

Assim, o fato que lastreou o decreto prisional (descumprimento de medida protetiva de urgência) foi reconhecido como penalmente atípico. Sem o *fumus comissi delicti*, a custódia cautelar perde seu fundamento.

O acórdão impugnado procurou contornar essa conclusão sustentando que "outros fundamentos subsistem" – descumprimento de medidas cautelares processuais, garantia da ordem pública, proteção da vítima e condição de foragido.

Ocorre que o suposto descumprimento de medidas cautelares processuais não consta do decreto originário nem dos autos – a prisão foi decretada exclusivamente pelo descumprimento das MPUs referente ao episódio do Guarujá, que o arquivamento afastou. A garantia da ordem pública, por sua vez, embasou-se no mesmo episódio; não há, nos autos, qualquer fato posterior e concreto que demonstre risco atual de reiteração delitiva – ausência de contemporaneidade que esta Corte reiteradamente reconhece como determinante da ilegalidade da prisão. Quanto à proteção da vítima, as medidas protetivas de urgência decretadas em 25/2/2025 permanecem em pleno vigor e são suficientes para resguardá-la, tanto quanto o eram antes do episódio de Guarujá – exatamente porque, como o arquivamento certificou, não houve descumprimento doloso. E a condição de foragido, embora relevante quando combinada a fundamentos concretos, não tem força para, por si só, manter uma custódia cujo suporte material não mais subsiste.

Ante o exposto, **concedo** a ordem de *habeas corpus* para revogar a prisão preventiva de THIAGO ROBERTO DE NEGREIROS MANES, determinando o recolhimento do mandado de prisão (ou a expedição de contramandado), sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas de urgência vigentes, facultando ao Juízo de primeiro grau a imposição das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se entender necessário.

Comunique-se, com urgência.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 01 de junho de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator